

1507558-52.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... todo o sistema de consumo e o tráfico de drogas no meio social.

Ademais, prevalece a presunção da conformidade da norma à Constituição Federal até o advento da manifestação definitiva do E. Supremo Tribunal Federal, no tocante à existência de constitucionalidade ou não do preceptivo, de modo que aplicável o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, o princípio da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1507558-52.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507558-52.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AISLAN CARLOS ALVES

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

AISLAN CARLOS ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 06 de julho de 2021, por volta das 09h50min, na Rodovia SP-294, nº 465, na Penitenciária de Marília/SP, nesta Comarca, o denunciado guardava, para uso próprio, 12 (doze) porções de cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudo de fls. 11/15.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/1995.

DECIDO.

A existência material do crime tipificado no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, ou seja, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5), auto de exibição/apreensão e foto

(fl. 8 e fl. 10) e especialmente pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 11/15), atestando a natureza da substância apreendida (Tetrahydrocannabinol) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

As testemunhas Rezende Alves Teixeira e Eleandro Alves, agentes penitenciários, declararam que na data dos fatos realizavam uma revista de rotina na cela 311, da Penitenciária de Marília, quando o réu, ao invés de sair da cela, como determinado, foi em direção ao banheiro. A testemunha Rezende o acompanhou e viu que ele tentou dispensar algo no vaso sanitário. Após todos os sentenciados saírem da cela, a testemunha Eleandro foi até o banheiro e encontrou uma sacola plástica no vaso, contendo substância semelhante a maconha. Ao questionarem o réu sobre a droga, ele assumiu ser proprietário do entorpecente, alegando que se destinava ao seu consumo.

O réu Aislan Carlos Alves, interrogado, confessou que a droga lhe pertencia e que ele estava fazendo uso do entorpecente por estar passando por problemas familiares.

Da prova coligida, depreende-se que restou configurada a conduta descrita na inicial, mormente porque os depoimentos dos agentes penitenciários foram coesos e uníssonos, no sentido de que observaram o réu dispensando algo no banheiro da cela que, posteriormente, apuraram tratar-se de porções de maconha.

Por sua vez, o acusado admitiu a propriedade da droga e que se destinava para consumo.

No tocante à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, não se vislumbra qualquer violação do princípio da alteridade, uma vez que a circulação de substância entorpecente traz consigo elevada carga lesiva ao sustentar e aparelhar todo o sistema de consumo e o tráfico de drogas no meio social.

Ademais, prevalece a presunção da conformidade da norma à Constituição Federal até o advento da manifestação definitiva do E. Supremo Tribunal Federal, no tocante à existência de constitucionalidade ou não do preceptivo, de modo que aplicável o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, o princípio da insignificância não se aplica ao presente caso. Desta forma, afastado a tese defensiva de que a pouca quantidade de entorpecente apreendido conduza à atipicidade da conduta. Filio-me ao entendimento de que trazer consigo droga para consumo pessoal, ainda que em pouca quantidade, tratando-se de conduta que envolve entorpecentes, é esta de perigo abstrato para a saúde pública e, conquanto o tipo não preveja pena privativa de liberdade, inegável sua natureza de crime.

No mais, no caso em apreço, é preciso ponderar que a droga foi apreendida dentro de um Estabelecimento Prisional, denotando conduta reprovável.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de uso de entorpecentes, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de uso de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê no artigo 28: inciso I: advertência sobre os efeitos das drogas; inciso II: prestação de serviços à comunidade e inciso III: medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, diante da ausência de informações de condenação com trânsito em

julgado nas certidões de fls. 23/27, verificada ainda a reduzida quantidade de entorpecente apreendida e a confissão, fixo como pena definitiva a advertência sobre os efeitos da droga.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu AISLAN CARLOS ALVES, devidamente qualificado, como incurso no artigo 28, caput, inciso I, da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de advertência sob os efeitos das drogas.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, ante a natureza da pena aplicada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Oportunamente, comunique-se a Autoridade Policial para que providencie a destruição da droga apreendida, contraprovas e eventuais embalagens, apetrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos, adotadas as cautelas legais e de praxe.

P.R.I.C.

Marília, 2 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA